

事案

Xは、Y社本社とは別の場所にある設計部門のエンジニアリングセンターにおいて、設計業務に従事していた。Y社は、以前から労働者代表の同意を得た上で、就業規則（以下「旧就業規則」という。）を作成し、労働基準監督署長に届け出ていた。この旧就業規則には、所定の事由があった場合に懲戒解雇をすることができる旨を定めていた。

その後、Y社は、旧就業規則を変更した就業規則（以下「新就業規則」という。）を実施することとし、労働者代表の同意を得た上で、労働基準監督署長に届け出たが、新就業規則

においても、所定の事由があった場合に懲戒解雇をすることができる旨が定められていた。

Y社は、Xが得意先の担当者らの要望に十分応じず、トラブルを発生させたり、上司の指示に対して反抗的態度をとり、上司に対して暴言を吐くなどして職場の秩序を乱したりしたことなどから、新就業規則を届け出た直後に懲戒解雇に関する規定を適用して、Xを懲戒解雇した。

なお、Xは、上司に対して懲戒解雇以前に、センターに勤務する労働者に適用される就業規則について質問したが、この際には、旧就業規則はセンターに備え付けられていなかった。

このため、Xは、この懲戒解雇はおかしいとして訴えた。



争点・結論

争点

あらかじめ就業規則において懲戒の種別および事由を定め、行政官庁（所轄労働基準監督署長）に届け出ており、就業規則の作成または変更について、労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴いていれば、就業規則を周知していなくとも、その効力は生じるか。

結論

生じない。

POINT

使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別および事由を定めておくことを要する。

そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。

判 旨

使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別および事由を定め、おくことを要する。

そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。

原審は、Y社が、労働者代表の同意を得て旧就業規則を制定し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た事実を確定したのみで、その内容をセンター勤務の労働者に周知させる手続が採られていることを認定しないまま、旧就業規則に法的規範としての効力を肯定し、本件懲戒解雇が有効であると判断している。原審のこの判断には、審理不尽の結果、法令の適用を誤った違法があり、その違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。

解 説

なお、労働基準法106条の周知は、法令の場合は要旨のみの周知でよいが、就業規則や労使協定等は全文を周知しなければなりません。

関連条文

(作成および届出の義務) 労働基準法第89条

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁（所轄労働基準監督署長）に届け出なければならない。当該事項を変更した場合においても、同様とする。

(作成の手続) 労働基準法第90条

使用者は、就業規則の作成または変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かななければならない。

(周知義務) 労働基準法第106条

使用者は、労働基準法および労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則ならびに労働基準法に基づく労使協定ならびに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

確認問題

Q 就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するとするのが最高裁の判例である。(H17-6A)

A。